가업승계·상속증여

가업상속공제에 가업의 정의가 생깁니다

우리 회사는 '가업'에 들까요? (2026 세제개편안)

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun

지금까지 '가업'의 정의 규정은 없었습니다

가업상속공제는 있었지만 **가업이 무엇인지**를 직접 정의한 규정은 따로 없었습니다. 이번 세제개편안이 그 정의를 **새로 만듭니다.** 공제의 입구 자체가 바뀌는 셈입니다.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

기술·노하우가 있는 기업이 중심입니다

특허, 영업비밀, 산업기술, 숙련기술 같은 **전문성을 보유한 기업**이 가업입니다. 명시적으로 빠지는 유형은 프랜차이즈처럼 **타인의 기술**로 하는 사업, 그리고 부동산·이자·배당이 **주된 소득**인 경우입니다.

업종은 세세분류 727개를 법률에 직접 규정

지금은 대분류 기준으로 넓게 보았지만, 개편안은 **세세분류 727개 업종**을 법률에 직접 둡니다. 마트, 병원, 약국, 운송업, 창고업 등은 **제외되는 방향**입니다.

지금 확인할 것 두 가지

첫째, 우리 회사가 새 **'가업'의 정의**에 드는가. 둘째, 업종이 **727개 목록**에 있는가. 2027년 7월 이후 상속분부터 적용하는 안이고, **국회 심의 전**입니다. 임대 비중이 큰 법인은 사업 실질부터 점검하세요. 애매하면 **이호현 회계사에게 문의**하세요.

공인회계사 이호현 · 삼도회계법인

@ericleehohyun